XIQUE-XIQUE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS, DIRETORES E ADMINISTRADORES (D&O)

Apólice XQ-DO-2026-34634

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

PREÂMBULO

A Xique-Xique Seguros Gerais S.A. (fictícia), inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.104/0001-82, emite a presente apólice em favor da Tomadora Cooperativa dos Caprinocultores do Sertão Pernambucano (fictícia), CNPJ 81.650.399/0001-46, com sede em Sertânia/PE, vigente de 01/12/2026 a 01/12/2027, com data de retroatividade fixada em 01/07/2023, garantindo os Segurados até o Limite Máximo de Garantia de R$ 1 milhão, mediante o pagamento do prêmio total de R$ 15.050,00 e observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 25 mil por Reclamação.

Atividade: cooperativa de caprinos e ovinos — leite de cabra e carne ovina. Porte: 340 cooperados. Localização: Sertânia/PE (semiárido nordestino). Perfil: agricultura familiar. Particularidades informadas na proposta: semiárido; compras públicas (PAA/PNAE) como principal canal. A Tomadora concede, repassa ou intermedia crédito rural.

Cláusula 1ª – Glossário

Reclamação: pedido formal de reparação contra o Segurado. Reclamação contínua: reclamações com o mesmo fato gerador consideradas uma só. Divisibilidade: nenhum ato de um Segurado será imputado a outro.

Cláusula 2ª – Definição de Segurado

Considera-se Segurado exclusivamente a pessoa física eleita para cargo estatutário de diretor ou conselheiro de administração da Tomadora, conforme ata registrada. Não são considerados segurados os procuradores, administradores de fato ou membros do conselho fiscal.

Cláusula 3ª – Cobertura A — Responsabilidade dos Segurados Não Indenizáveis

A Seguradora pagará, em nome do Segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando a Tomadora não puder ou não estiver obrigada a indenizá-lo, inclusive por insolvência, vedação legal ou recusa. Esta cobertura conta com limite adicional exclusivo (Side A DIC) de R$ 500 mil, sem participação obrigatória do Segurado (franquia).

Cláusula 4ª – Cobertura B — Reembolso à Tomadora

O reembolso à Tomadora limita-se aos Custos de Defesa efetivamente pagos e comprovados, sujeito à participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 25 mil e à prévia anuência da Seguradora a cada desembolso.

Cláusula 5ª – Data de Retroatividade

Data de retroatividade: 01/07/2023. Atos danosos anteriores a essa data não estão cobertos, ainda que a reclamação seja apresentada na vigência.

Cláusula 6ª – Prazo Adicional

Na hipótese de não renovação, fica concedido prazo adicional de 6 meses sem custo, e prazo adicional opcional de até 3 anos, mediante prêmio adicional.

Cláusula 7ª – Notificação de Circunstâncias

Circunstâncias notificadas durante a vigência, com descrição detalhada do ato danoso, serão consideradas reclamações desta apólice.

Cláusula 8ª – Limite Máximo de Garantia

O Limite Máximo de Garantia é de R$ 1 milhão, por reclamação e no agregado anual, aplicável a todas as coberturas contratadas.

Cláusula 9ª – Sublimites

Aplicam-se os seguintes sublimites: multas e penalidades, R$ 100 mil; custos emergenciais, 30% do LMG; custos de publicidade, 10% do LMG.

Cláusula 10ª – Reintegração do Limite

Esgotado o Limite Máximo de Garantia, este será automaticamente reintegrado uma vez por vigência, sem cobrança de prêmio adicional, exclusivamente para a Cobertura Básica A.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Cláusula 11ª – Franquia e Participação Obrigatória

Aplica-se participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 25 mil por reclamação às Coberturas B e C. A Cobertura Básica A não está sujeita a participação obrigatória do Segurado (franquia).

Cláusula 12ª – Custos de Defesa

Os Custos de Defesa integram e reduzem o Limite Máximo de Garantia, estando sujeitos ao sublimite de 30% do LMG.

Cláusula 13ª – Adiantamento de Custos de Defesa

A Seguradora adiantará os Custos de Defesa razoáveis em até 30 dias, mediante aprovação prévia do orçamento.

Cláusula 14ª – Escolha de Advogados

O Segurado poderá indicar advogado de sua escolha, sujeito à anuência prévia da Seguradora, que não será negada sem justo motivo.

Cláusula 15ª – Multas e Penalidades

Estão cobertas exclusivamente multas civis impostas ao Segurado em processos judiciais, até o sublimite de R$ 100 mil. Multas administrativas não estão cobertas.

Cláusula 16ª – Âmbito Geográfico e Jurisdição

Esta apólice cobre reclamações apresentadas em qualquer parte do mundo, excetuadas aquelas ajuizadas nos Estados Unidos da América ou no Canadá, salvo se para execução de sentença proferida no Brasil.

Cláusula 17ª – Cancelamento

A apólice poderá ser cancelada por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias, com devolução do prêmio pro rata.

Cláusula 18ª – Solução de Controvérsias

Divergências serão resolvidas exclusivamente por arbitragem em câmara indicada pela Seguradora, com custos antecipados pelas partes.

Cláusula 19ª – Sub-rogação

A Seguradora sub-roga-se nos direitos contra terceiros, não exercendo regresso contra os Segurados salvo em caso de dolo.

Cláusula 20ª – Ordem de Pagamento

Os pagamentos serão realizados na ordem de apresentação das reclamações, ressalvada a prioridade das perdas da Cobertura Básica A.

Cláusula 21ª – Riscos Excluídos

21.1 Além das exclusões das Condições Gerais, não estão cobertas:

21.1.1 Atos Dolosos: Exclui-se qualquer reclamação em que se alegue ato doloso, fraudulento, culpa grave ou violação intencional da lei pelo Segurado, inclusive Custos de Defesa.

21.1.2 Reclamações entre Segurados: Excluem-se reclamações movidas pela Tomadora ou por outro Segurado, salvo ações derivadas propostas por acionistas minoritários sem participação dos Segurados.

21.1.3 Poluição e Danos Ambientais: Excluem-se reparação e remediação de danos ambientais; ficam cobertos os Custos de Defesa do Segurado até o sublimite de 10% do LMG.

21.1.4 Riscos Cibernéticos: Excluem-se danos a sistemas e dados; permanecem cobertas reclamações contra o Segurado por violação de dever de diligência relativo à LGPD.

21.1.5 Fatos Conhecidos e Litígios Anteriores: Excluem-se reclamações relativas a fatos conhecidos por qualquer Segurado signatário da proposta antes do início de vigência.

CLÁUSULAS PARTICULARES RURAIS

Cláusula Particular Rural nº 1 – Cobertura Adicional — Crédito Rural, Sicor e Proagro

Estão cobertas reclamações e processos administrativos sancionadores do Banco Central do Brasil, do MAPA e do Ministério Público contra o Segurado decorrentes de atos de gestão em operações de crédito rural, inclusive enquadramento no Proagro, registro no Sicor e desvio de finalidade, até o LMG.

Cláusula Particular Rural nº 2 – Cobertura Adicional — Defesa em Processos Ambientais Rurais

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado em inquéritos e processos ambientais (Ibama, órgãos estaduais e Ministério Público), inclusive embargos, CAR e fornecedores rurais da cadeia, até o LMG.

Cláusula Particular Rural nº 3 – Recuperação Judicial e Insolvência

O pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da Tomadora não afeta a cobertura; a Cobertura Básica A permanece integral e prioritária, e a apólice não poderá ser cancelada por esse motivo.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO